루리 줍줍 · 응모·실무 가이드

정년 60세 규정과 정년 후 재고용·계속고용 ...

루리 줍줍이 정리한 글



정년 60세 규정과 정년 후 재고용·계속고용 지원 정리

루리

사업주는 정년을 60세 이상으로 정해야 하고, 60세 미만으로 정하면 60세로 봐요. 정년 후 재고용은 사업주의 노력 의무이며, 계속고용 지원금은 고용24에서 확인해요.

사업주는 정년을 60세 이상으로 정해야 하고, 60세 미만으로 정하면 60세로 봐요. 정년 후 재고용은 사업주의 노력 의무이며, 계속고용 지원금은 고용24에서 확인해요.

> 고령자고용법(고용상 연령차별금지 및 고령자고용촉진에 관한 법률)과 고용노동부·고용24 안내를 정리한 일반 설명이에요. 지원금의 금액·요건은 해마다 바뀔 수 있어 **공식 확인**이 필요해요. 예시는 설명용 **가상 예시**예요.

1 1. 정년 규정

항목	내용
근거	고령자고용법 제19조
기준	사업주는 근로자의 정년을 60세 이상으로 정해야 해요
60세 미만으로 정한 경우	정년을 60세로 정한 것으로 봐요
주무 부처	고용노동부

정년을 연장하는 사업장은 노사가 임금체계 개편 등 필요한 조치를 해야 하고(제19조의2), 정부는 지원할 수 있어요.

2 2. 정년 후 재고용

- 정년에 도달한 사람이 같은 사업장에 다시 일하고 싶어 하면, 사업주는 직무수행 능력에 맞는 직종에 재고용하도록 **노력**해야 해요(제21조 제1항). 반드시 재고용해야 한다는 뜻은 아니에요.
- 재고용할 때 당사자 합의로 종전 근로기간을 퇴직금·연차휴가 계산에서 제외하거나 임금을 종전과 달리 정할 수 있어요(제21조 제2항).
- 고용노동부장관은 재고용 사업주에게 장려금 등을 지급할 수 있어요(제21조의2).

3 3. 퇴직 전 재취업지원서비스

제21조의3은 이직 예정 근로자에게 진로 설계, 취업 알선, 교육 등을 제공하도록 해요. 일정 규모 이상 사업주의 의무 대상 범위는 시행령에서 **공식 확인**하세요.

4 4. 고령자 계속고용장려금

고용노동부와 고용24 안내에 따르면, 정년 연장·폐지 또는 재고용 같은 계속고용제도를 도입한 중소·중견기업 사업주를 지원하는 제도예요.

- 신청은 사업주가 해요. 근로자가 직접 받는 돈이 아니에요.
- 고용24 기업 메뉴 온라인 신청 또는 관할 고용센터 방문·우편 접수가 안내돼요.
- 지원 금액·기간·대상 요건은 연도별로 달라질 수 있어요. 2026년 기준은 고용24와 고용노동부 고객상담센터(1350)에서 **공식 확인**하세요.

5 5. 자주 하는 실수

- 취업규칙에 60세 미만 정년이 있으면 효력이 있다고 생각해요. 법은 60세로 본다고 정해요.
- 정년 후 재고용이 자동 보장된다고 오해해요. 법은 노력 의무로 적어요.
- 장려금을 근로자가 신청하는 것으로 알고 있어요.
- 정년 규정이 없던 사업장이 사후에 규정을 만들어 신청하는 건 문제가 될 수 있다고 고용24가 안내해요.

6 6. 가상 예시

H씨의 회사 취업규칙에 정년이 58세로 적혀 있어도, 법상 정년은 60세로 봐요. 정년 후 계속 일하고 싶으면 회사에 재고용을 요청할 수 있고, 회사는 노력해야 하지만 계약 조건은 합의로 정해져요.

7 체크리스트

- 취업규칙의 정년 규정을 확인했다
- 재고용 기준과 절차가 규정에 있는지 확인했다
- 재고용 시 임금·근로기간 처리 방식을 합의했다
- 장려금 대상 여부를 고용24에서 확인했다
- 퇴직 예정자 재취업지원서비스 대상인지 확인했다

8 용어 정리

- **정년:** 근로계약이 끝나는 나이로 정해 둔 기준이에요.
- **재고용:** 정년 후 새로 계약을 맺어 다시 일하는 방식이에요.
- **정년 연장:** 정년 나이를 높이는 방식이에요.
- **계속고용제도:** 정년 연장·폐지, 재고용을 아울러 부르는 말이에요.

9 근거로 삼은 공식 출처

- 고령자고용법: https://www.law.go.kr/법령/고용상연령차별금지및고령자고용촉진에관한법률 (https://www.law.go.kr/법령/고용상연령차별금지및고령자고용촉진에관한법률)
- 고용노동부 고령자 계속고용장려금: https://www.moel.go.kr/policyitrd/policyItrdView.do?policy_itrd_sn=243 (https://www.moel.go.kr/policyitrd/policyItrdView.do?policy_itrd_sn=243)
- 고용24 제도안내: https://m.work24.go.kr/cm/c/f/1100/selecSystInfo.do?currentPageNo=1&recordCountPerPage=10&systClId=SC00000311&systId=SI00000320 (https://m.work24.go.kr/cm/c/f/1100/selecSystInfo.do?currentPageNo=1&recordCountPerPage=10&systClId=SC00000311&systId=SI00000320)

공유 공유하기 카카오톡 링크 복사 네이버 블로그 밴드 X

Facebook

💬 다른 고민 보기 · 🎯 루리에게 추천 상담 받기

10 마감 임박 공모전

출처: 루리의 줍줍(sungprofile.cloud) · 최신 내용은 사이트에서 확인하세요.